

邮寄承诺规则

The Postal Rule | 法律英语中文学习指南

买方周一寄出接受要约的信，卖方周四才收到。双方是在周一还是周四达成合意？如果卖方在这几天内又把商品卖给别人，时间差就会影响合同责任。

Postal rule（邮寄承诺规则）是英国合同法关于承诺生效时间的一项例外。规则适用时，承诺在正确投寄时生效，不必等到信件送达。因此，要约人可能尚不知道对方已经接受，就已经受到合同约束。

本指南为没有法律基础的英语专业学生编写。中文解释概念，保留英文术语，帮助你理解课程中的英国法案例。

1 先认识双方和基本行为

Offer（要约）提出足够明确的交易条件，并表示对方有效接受后，提出者愿意受约束。Offeror 是要约人，offeree 是受要约人。Acceptance（承诺）在这里指接受要约，而不是一般的“许下诺言”。

通常，承诺须传达给要约人才能生效。邮寄承诺规则把特定情况下的生效时间提前到投寄时；它不是让承诺可以完全不作出任何对外表达。

三个不同阶段	发生了什么
Writing 写信	准备承诺信；仅仅写完不等于寄出。
Posting 投寄	将地址正确、邮资付足的信交入邮政系统。
Receipt 收到 / 到达	信件到达收件人，可能比投寄晚几天。

2 不是所有信件都适用这项规则

要结合交易背景，判断邮寄是否是双方可合理预见的承诺方式。原要约不一定也须通过邮寄作出。即使可以使用邮寄，如果条款要求实际收到承诺，规则仍可能被排除。

接受还须针对一个仍有效的要约，并同意其条件。寄出反要约不是接受原要约；把写好的信留在桌上，也不是投寄。

3 规则只回答承诺何时生效

普通合同通常还需要 consideration（对价，即为换取承诺而给出或承诺的有价值之物）以及 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。某些交易还须满足特定形式要求。

邮寄承诺规则不免除这些要求，也不使每一份寄出的文件都变成合同。分析时应先确认有效要约和接受，再检查邮寄规则是否适用。

Adams v Lindsell：先寄出，后收到

(1818) 1 B & Ald 681 ; 106 ER 250 | 英国王座法庭

4 羊毛买卖中的邮寄延误

卖方提出出售羊毛的要约，并要求买方通过邮寄回复。但卖方把要约信的地址写错，导致买方较晚收到。买方在收到当晚立即寄出承诺信。信件到达卖方之前，卖方已经将羊毛卖给另一人。

5 把时间线看清楚

1817年的日期	发生的事件
9月2日	卖方发出要约信，但地址写错。
9月5日	买方收到要约，当晚寄出接受要约的信。
9月8日	卖方把羊毛卖给第三人。
9月9日	卖方收到买方的承诺信。

这里的事件发生于1817年，判决报告年份是1818年。9月8日才是转售日期，不是9月7日。读案例时，要区分事实发生时间与判例年份。

6 判决与谁赢了

法院认定承诺在9月5日投寄时已经生效。要约信的延误由卖方的地址错误造成，买方收到后立即回复，不能被视为没有及时接受。

结果：买方 Adams 一方胜诉，支持买方的裁决得到维持。卖方因没有按合同供应羊毛而承担责任。9月9日才收到信，并不使合意推迟到那一天才成立。

学习要点：在规则适用时，投寄与送达之间存在一段“已经有效，但要约人尚不知道”的时间。要约人承担这段时间差带来的风险。

7 换成一个简单例子

卖方提出以100英镑出售指定的一套书，并邀请通过邮寄接受。假设邮寄合理、规则未被排除，其他合同成立条件也已满足。买方周一正确投寄无条件承诺，信件周四送达。

合意在周一建立。卖方后来把书卖给别人，不会消除此前的合同；如果最终没有履行向第一位买方交书的义务，可能承担合同责任。

8 为什么设置这个例外

它为受要约人提供一个确定的接受时间，避免双方反复等待“你是否已收到上一封信”的确认。相应代价是，要约人可能在尚未知道接受的情况下已经受约束。

Holwell：要求收到，就不能只寄出

Holwell Securities Ltd v Hughes
[1974] 1 WLR 155 | 英国上诉法院；裁判于1973年

9 先理解 option

Hughes 授予 Holwell Securities 一项购买房产的 option（选择权）：公司可以在规定期间内，选择按已约定条件购买。Exercise an option 指行使这项权利。Vendor 在这里指卖方。

条款规定，选择权须在六个月内通过 notice in writing to the intending vendor 行使。关键意思是“向拟出售方作出书面通知”。法院须解释这种要求是否仅凭投寄就能满足。

Holwell 的律师正确寄出了书面通知，但通知没有到达 Hughes 或其地址。公司认为邮寄承诺规则使通知在投寄时有效，因此请求法院要求完成出售。

10 判决与谁赢了

上诉法院将该条款解释为要求实际传达书面通知。这与“只要投寄即可生效”的邮寄承诺规则不相容。由于通知没有到达，公司没有有效行使选择权。

结果：卖方 Hughes 胜诉，Holwell 的上诉被驳回。公司不能仅依据寄出的通知强迫出售。允许使用邮寄，不等于认定仅仅寄出就满足通知条款。

11 对照两案

问题	Adams	Holwell
关键规则是什么？	承诺在正确投寄时生效。	条款要求实际传达书面通知。
到达是否关键？	后来到达，不推迟接受的生效。	未到达，导致选择权未有效行使。
谁胜诉？	买方。	卖方 Hughes。

12 看清要求的是方式还是结果

“你可以寄信回复”说明可采用的方式；“你的书面接受必须在周五下午五点前到达”还要求特定结果。后一种情况下，周五才寄出、下周才到达，就不满足要求。排除邮寄规则不必使用 postal rule 这个术语。

已知邮政中断、紧迫期限等背景，也可能影响邮寄是否合理或规则是否应适用。预计发生罢工时应结合情境分析；延误本身不自动使所有邮寄承诺失效。

分析方法与法律英语练习

13 五步分析法

第一步：找出要约，读清条件、期限和接受指示。

第二步：判断邮寄是否为合理且可预见的接受方式。

第三步：检查条款是否要求实际收到，从而排除邮寄规则。

第四步：按顺序排列写信、投寄和到达的时间。

第五步：说明承诺何时生效，并检查其他合同成立条件。

14 核心词汇

英文术语	中文理解
Dispatch / receipt	发出 / 到达：两个不同的通信阶段。
Postal rule	邮寄承诺规则：在适用时，正确投寄即使承诺生效。
Revocation	撤回要约：在有效接受之前撤回交易提议。
Option / exercise an option	选择权 / 行使选择权：决定按约定条件进行交易。
Notice in writing	书面通知：具体方式和生效要求须读相应条款。

15 不要把其他通信也套入例外

邮寄规则针对承诺。要约或撤回要约，不会仅因投寄就自动生效。电子邮件和短信也不能机械地套用“发出即接受”；应按有关通信规则、条款和背景另行分析。

16 检查你的理解

1. 承诺信写好后留在桌上，邮寄规则是否已经适用？
2. 规则适用时，承诺是在投寄还是到达时生效？
3. Holwell 正确寄信后，为什么仍然没有有效行使选择权？
4. 排除规则是否必须明确写出“postal rule 不适用”？

参考答案：1. 没有，必须正确投寄。2. 在正确投寄时生效。3. 条款要求实际传达书面通知，仅投寄不足。4. 不必，要求实际收到的措辞就可能排除规则。

判例与资料来源

Adams v Lindsell (1818) 1 B & Ald 681：判决文本。Holwell Securities Ltd v Hughes [1974] 1 WLR 155：转载判例报告。

邮寄为可预见方式：Henthorn v Fraser [1892] 2 Ch 27，第33页：判决节选。

依据所提供的 The Postal Rule - Contract Law 课程材料编写；例子经简化，用于理解英国法。